Cas 3 (SEC). Resolució des de la direcció del centre

1. Anàlisi del conflicte

El més probable és que cada alumne hagi signat el dossier de la modalitat dual, amb les dates de l'estada, i que el conveni indiqui una data d'acabament aproximada: el calendari estaria acreditat. El que pot faltar és l'advertiment de les conseqüències sobre els terminis d'accés, que fixa l'Administració i el centre no pot modificar.

Darrere les posicions hi ha necessitats diferents. L'alumnat necessiten una sortida formativa i que es reconegui el perjudici (frustració, sensació d'injustícia). El tutor necessita suport i criteris clars (actitud defensiva previsible). El centre ha de garantir drets i protegir el professorat. Causes de fons: orientació centrada en la modalitat i no en l'itinerari posterior, absència d'un protocol escrit i canals de queixa poc coneguts, perquè la queixa ha anat directament a inspecció.

2. Circulació de la queixa

Cal comprovar si la queixa es va adreçar primer al tutor o si s'ha anat directament a inspecció. Cal revisar també si l'alumnat sap com adreçar queixes al centre abans d'anar a inspecció. La resposta formal ha de ser escrita i motivada.

3. Estratègia d'intervenció

1. **Coordinació amb inspecció.** El director es posa a disposició d'inspecció i informa de les actuacions.
2. **Acreditar la informació.** Recollir el dossier dual i el conveni signats (amb data de finalització), el pla de formació, actes de sessions informatives, correus i registres de tutoria.
3. **Escolta de l'alumnat.** Director i cap d'estudis (sense el tutor present) apliquen escolta activa, validació emocional, preguntes obertes i reformulació per passar de la queixa a les alternatives per a no perdre un any. Cal explicar amb assertivitat què no depèn del centre, explicar els arguments .S'aixeca acta.
4. **Escolta del tutor.** En privat i sense acusacions, se li demana un informe escrit amb totes les evidències possibles i se li ofereix suport per part del centre.
5. **Coordinador FCT/dual.** Demanar documentació (conveni firmat), revisar el protocol, i veure quines oportunitats de millora existeixen.
6. **Resposta escrita** motivada (desestimació) i informe a inspecció.

4. Continuïtat formativa

El centre convoca l'avaluació final tan aviat com acabi l'estada i emet els certificats.

Orienta per escrit sobre opcions compatibles amb l'estada o d'inici posterior: certificats professionals, amb convocatòries que comencen més tard; cursar el grau superior a distància de l'IOC, places vacants i fases posteriors d'admissió; idiomes i preparació de proves d'accés; i la possibilitat d' inserció laboral.

5. Si el tutor no va informar

Si va ser per desconeixement de la normativa, la responsabilitat és organitzativa: formació, acompanyament del coordinador i protocol. Si va ser un descuit puntual, cal una conversa amb un possible pla de millora sí es una irresponsabilitat greu.

Davant l'alumnat, la responsabilitat l'assumeix el centre, no es responsabilitza al tutor.

6. Obligació de respondre i circuit de reclamació

El director no pot deixar sense resposta escrita cap queixa ni cap reclamació. La reclamació formal exigeix resolució expressa, motivada i notificada amb peu de recurs (LPAC, arts. 21, 35 i 40). El circuit és: reclamació escrita a direcció; resolució del director, que no exhaureix la via administrativa; recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials en un mes (arts. 121-122); resolució en tres mesos, amb silenci desestimatori; i recurs contenciós administratiu en dos mesos (Llei 29/1998, art. 46).

7. Prevenció i seguiment

L'alumnat que comença tard l'estada signarà un document en què assumeixen que potser no acabaran a temps per accedir a altres estudis, amb les dates orientatives dels processos. El document acredita la informació, però no eximeix el centre d'orientar.

El Pla d'acció tutorial inclourà una sessió d'orientació abans de triar modalitat i una entrevista registrada, i l'IPOP recollirà l'itinerari posterior.

El coordinador elaborarà un protocol de la dual, i es revisaran les NOFC i els canals de queixa.

El cap d'estudis i el coordinador en faran el seguiment, i les mesures es valoraran a la memòria anual.

Referències: LO 3/2022 i RD 659/2023 (FP); Llei 10/2015; DOIGC, Estada a l'empresa; Llei 12/2009 (LEC); Decret 102/2010; Decret 279/2006; Llei 39/2015 (LPAC); Llei 40/2015; Llei 29/1998;